Fiche spéciale — Cinq controverses territoriales : contextualisation, arguments pour/contre avec implications, conclusions

2026-S46 — du 09/11/2026 au 15/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Fiche spéciale organisation territoriale (version restructurée)

Fiche spéciale — Décentralisation et organisation territoriale : cinq questions de fond

Références de rapports et chiffres datés novembre 2026 ; les références transmises par la préparation (Sénat 2023 « Avis de tempête », Sénat 2024 n° 629, rapport Woerth mai 2024, Défenseur des droits 2025) sont à vérifier sur les sites officiels avant usage en copie.

Introduction : une interrogation commune

Ces cinq questions renvoient à une interrogation commune : **comment organiser la puissance publique pour concilier efficacité administrative, proximité démocratique et égalité des citoyens sur l'ensemble du territoire ?** Il faut éviter deux raisonnements trop simples : croire que la multiplication des collectivités explique à elle seule les dysfonctionnements, ou que la proximité garantit toujours l'efficacité. La vraie question est celle de **l'échelle pertinente de décision, de la répartition des responsabilités et des moyens dont disposent les acteurs publics**.

Pour chaque question, cette fiche applique la même architecture : **A. contextualisation** (cadre, évolution, contexte, avec frise) ; **B. arguments pour** (avec implications) ; **C. arguments contre** (avec implications) ; **D. conclusion**.



Controverse 1 — Faut-il supprimer un échelon territorial ?

A. Contextualisation : le millefeuille territorial

L'organisation territoriale française repose sur plusieurs niveaux — commune, intercommunalité (EPCI), département, région, État territorial (préfet, services déconcentrés) — auxquels s'ajoutent syndicats intercommunaux, syndicats mixtes, établissements publics, agences et opérateurs. Cette organisation est le fruit d'une construction historique progressive :

Date	Transformation
1789-1790	Création des départements et des communes
1982-1983	Acte I de la décentralisation : transferts de compétences, fin de la tutelle a priori
1992	Loi ATR : développement de l'intercommunalité
1999	Loi Chevènement : structuration des communautés de communes, d'agglomération, urbaines
2003	Constitutionnalisation de l'organisation décentralisée (art. 72 à 74)
2010	Réforme des collectivités territoriales (conseillers territoriaux)
2014	Loi MAPTAM : affirmation des métropoles
2015	Loi NOTRe : renforcement des régions, rationalisation de la carte intercommunale
2022	Loi 3DS : différenciation, déconcentration, simplification

Le problème n'est donc pas seulement le nombre de collectivités : c'est **l'empilement des compétences, des structures et des circuits de financement**. Le RPA 2023 de la Cour des comptes (« La décentralisation, 40 ans après : un élan à retrouver ») diagnostique ce millefeuille et des responsabilités insuffisamment identifiables, appelant à un État plus partenaire et coordonnateur.

B. Arguments POUR la suppression d'un échelon (avec implications)

1. **Lisibilité démocratique** : quand plusieurs collectivités interviennent dans une même politique (ex. mobilité : région pour les transports régionaux, EPCI pour les mobilités locales, communes pour les aménagements), le citoyen identifie mal le responsable — la responsabilité politique se dilue. *Implication* : une clarification des compétences restaure la responsabilité devant les électeurs.
2. **Rationalisation administrative** : doublons de services, procédures de coordination, coûts de fonctionnement, délais de décision, dispersion de l'expertise. *Implication* : concentrer certaines compétences permet des économies d'échelle et une mutualisation des moyens humains et financiers.
3. **Adéquation compétence/territoire** : pollution, mobilité domicile-travail, gestion de l'eau, développement économique dépassent les frontières administratives ; une échelle trop réduite est inefficace. *Implication* : confier ces sujets à un niveau supérieur améliore l'efficacité, même au prix d'une moindre proximité.

C. Arguments CONTRE (avec implications)

1. **La proximité est une ressource démocratique et administrative** : la commune connaît ses habitants, associations, entreprises ; cette connaissance n'est pas reproductible à un échelon supérieur. *Implication* : supprimer un échelon de proximité fragilise la démocratie locale et la médiation avec l'État.
2. **Les territoires n'ont pas les mêmes capacités** : une métropole dispose d'une ingénierie importante, pas une petite commune rurale. *Implication* : la suppression peut concentrer les capacités d'action dans les grands pôles urbains et aggraver les inégalités territoriales.
3. **La suppression ne supprime pas les missions** : il faut transférer compétences,

personnels, actifs, dettes, recettes ; les coûts de transition peuvent être élevés, et la concentration peut créer des coûts d'éloignement et de coordination. *Implication* : toute réforme doit chiffrer les transferts avant d'annoncer des économies.

D. Conclusion

La question pertinente n'est pas « faut-il supprimer un échelon ? » mais « faut-il maintenir partout la même architecture, indépendamment des besoins et des capacités ? ». Il faut distinguer suppression d'un niveau, clarification des compétences, mutualisation, fusion de collectivités, rationalisation des établissements publics — cinq opérations aux effets différents. La piste privilégiée : **spécialisation des responsabilités et mutualisation des moyens plutôt que suppression uniforme**, à condition de rendre les responsabilités politiques et financières identifiables.

> POINT MÉMO — Millefeuille. Le problème = empilement des compétences, structures et financements, pas seulement le nombre de collectivités. Toute suppression exige un transfert chiffré (compétences, agents, dettes, recettes).

Controverse 2 — La commune est-elle encore pertinente ?

A. Contextualisation : une institution historiquement centrale

Créée en 1789-1790 à partir des anciennes paroisses, la commune est le premier échelon de la démocratie représentative territoriale. Trois caractéristiques : conseil municipal élu directement, maire à la fois exécutif local et agent de l'État (état civil, police judiciaire), personnalité juridique et budget propres. La mairie cumule fonction politique, administrative et symbolique. Il existe environ **35 000 communes** en France — une fragmentation exceptionnelle à l'échelle européenne — mais beaucoup exercent leurs compétences en coopération avec les intercommunalités.

B. Arguments POUR la préservation de la commune (avec implications)

1. **Le maire, intermédiaire essentiel entre l'État et les citoyens**, premier interlocuteur, médiateur administratif surtout en zone rurale. *Implication* : préserver ce relais maintient l'accessibilité de l'administration.
2. **Démocratie incarnée** : proximité = connaissance des besoins, participation, interpellation des élus, reddition de comptes facilitée. *Implication* : la commune est le lieu où la démocratie se vit concrètement.
3. **Relais territorial de l'État** (état civil, police judiciaire) et **facteur de cohésion territoriale** : dans les territoires ruraux, souvent dernier lieu institutionnel accessible quand d'autres services ont disparu. *Implication* : la commune ancre la présence publique là où l'État s'est retiré physiquement.

C. Arguments CONTRE / fragilisation (avec implications)

1. **Inadaptation des limites aux réalités contemporaines** : bassins de vie, déplacements, consommation, scolarisation dépassent la commune. *Implication* : la commune n'est pas l'échelle fonctionnelle pertinente pour de nombreuses politiques.
2. **Capacités administratives inégales** : difficultés de recrutement, inflation normative, accès aux financements pèsent sur les petites communes. Le Sénat (rapport juillet 2023, « Avis de tempête sur la démocratie locale : soignons le mal des maires » — à vérifier)

relève complexification, insuffisance des moyens, concurrence intercommunale, affaiblissement de l'accompagnement de l'État territorial. *Implication* : sans mutualisation, les petites communes perdent en capacité d'action.

3. **Montée de l'intercommunalité** : compétences structurantes (développement économique, déchets, eau, mobilité) transférées aux EPCI — mutualisation efficace, mais lisibilité démocratique moindre (qui décide ? qui finance ?). *Implication* : risque que l'EPCI dépossède la commune de son initiative.

D. Conclusion

La commune conserve une **pertinence démocratique et politique forte**, mais sa pertinence opérationnelle varie selon les compétences et les territoires. Distinguer deux fonctions : commune = espace de représentation et de proximité ; intercommunalité = espace de mutualisation et de gestion. L'enjeu : faire de l'intercommunalité un **instrument au service des communes**, pas un niveau qui les vide de leur capacité d'action.

Controverse 3 — La différenciation menace-t-elle l'égalité républicaine ?

A. Contextualisation : l'unité de la République en tension

Le modèle républicain français s'est construit sur l'unité nationale, l'indivisibilité et l'égalité devant la loi. Pourtant les territoires présentent des situations très différentes (métropole vs rural, littoral vs montagne, outre-mer, territoires vieillissants) : une politique uniforme produit des résultats inégaux. D'où le développement progressif de la différenciation. **Cadre constitutionnel** : art. 1er (République indivisible, organisation décentralisée) ; art. 72 (libre administration, décisions au mieux à l'échelon concerné, expérimentations) ; art. 72-2 (ressources et autonomie financière) ; art. 73 (adaptations outre-mer). La loi 3DS (2022) a inscrit la différenciation au CGCT (art. L. 1111-3-1).

B. Arguments POUR la différenciation (avec implications)

1. **L'égalité réelle ne suppose pas l'uniformité** : traiter différemment des situations différentes est licite si la distinction est objectivement justifiée et en rapport avec l'objet de la norme (logique classique du juge constitutionnel). *Implication* : une même règle partout peut être inéquitable ; l'adapter peut réaliser l'égalité réelle (ex. mobilité en métropole vs rural).
2. **Efficacité et innovation** : confier des compétences à des collectivités aux caractéristiques particulières, expérimenter avant de généraliser. *Implication* : la différenciation devient un laboratoire de politiques publiques.
3. **Prise en compte des particularités** : Corse, outre-mer, Collectivité européenne d'Alsace, métropole de Lyon illustrent les demandes d'adaptation. *Implication* : reconnaître la diversité des territoires sans remettre en cause l'unité.

C. Arguments CONTRE (avec implications)

1. **Risque de fragmentation normative** : règles différentes selon les territoires = lisibilité du droit dégradée pour citoyens, entreprises, administrations. *Implication* : la différenciation doit rester exceptionnelle et encadrée.
2. **Risque d'inégalité des droits selon le lieu de résidence** : distinguer adaptation des

modalités et remise en cause du socle commun de droits. *Implication* : un socle de garanties identique partout est indispensable.

3. **Risque de différenciation à deux vitesses** : les collectivités les mieux dotées négocient mieux avec l'État. *Implication* : la péréquation financière (art. 72-2) est le contrepoids nécessaire.
4. **Risque de concurrence territoriale** (fiscalité, attractivité). *Implication* : encadrement par la loi et le contrôle de légalité.

Le **rapport du Sénat 2024 (n° 629, « Différenciation : la diversité des territoires dans l'unité de la République »** — à vérifier) dresse le bilan de la loi 3DS et recommande : meilleur accompagnement des demandes, réponse obligatoire et motivée de l'État sous 6 mois, révision éventuelle de l'article 72. Ce sont des recommandations parlementaires, pas le droit en vigueur.

D. Conclusion

La différenciation n'est pas intrinsèquement contraire à l'égalité républicaine : elle peut même la réaliser, à condition de garanties — **socle commun de droits, contrôle du principe d'égalité, péréquation, contrôle de légalité, transparence**. Passer d'une République uniforme à une République garantissant l'égalité par des modalités adaptées : la diversité des moyens ne doit pas devenir diversité injustifiée des droits.

> POINT MÉMO — Différenciation. 4 garde-fous : art. 1er (unité), socle commun de droits, péréquation (art. 72-2), contrôle du juge constitutionnel/administratif. Ne pas confondre égalité et uniformité.

Controverse 4 — L'État s'est-il désengagé de certains territoires ?

A. Contextualisation : la présence territoriale de l'État

Distinction fondamentale : l'État peut rester **juridiquement responsable** d'une politique tout en étant moins présent **physiquement**. Il faut distinguer retrait de l'État et transformation de ses modalités d'intervention, et examiner séparément présence immobilière, effectifs, crédits, compétences et capacité d'intervention.

B. Arguments : un retrait réel mais partiel (avec implications)

1. **Rationalisation du réseau des services publics** : réorganisation des trésoreries, carte judiciaire, restructurations hospitalières, fermetures de bureaux de poste, concentration des services déconcentrés — logique de coûts et de modernisation, mais éloignement pour les usagers. *Implication* : mesurer le temps d'accès aux services, pas seulement le nombre d'implantations.
2. **Dématérialisation** : la présence numérique ne remplace pas la présence physique pour les usagers peu autonomes. Le **Défenseur des droits (rapport annuel 2025)** relève que 61 % des personnes interrogées déclarent des difficultés pour leurs démarches en 2024, contre 39 % en 2016 (chiffres à vérifier). *Implication* : la fracture numérique aggrave les inégalités d'accès aux droits.
3. **Accumulation des difficultés territoriales** : soins, transports, éducation, services administratifs ; inégalités non seulement économiques mais en temps d'accès à un droit. *Implication* : le lieu de résidence ne doit pas devenir un obstacle disproportionné (égalité devant le service public).

Données : INSEE (densité médicale, démographie, équipements), Observatoire des territoires

(ANCT), Cour des comptes (RPA 2026 : 23 départements en déclin démographique 2015-2021 ; 59 % des ruraux se sentant « abandonnés », enquête Familles rurales oct. 2025), DREES (offre de soins), ministère de l'Intérieur (réseau préfectoral), ministère de la Justice (carte judiciaire), data.gouv.fr. Indicateurs : évolution des sous-préfectures, trésoreries, postes, hôpitaux ; temps d'accès ; part des démarches dématérialisées ; effectifs de l'État par département ; maisons France Services et fréquentation.

C. Arguments : l'État n'a pas disparu (avec implications)

1. **Contrainte budgétaire et modernisation** : rationaliser des implantations coûteuses, mutualiser les fonctions support. *Implication* : la transformation est justifiée économiquement mais doit être accompagnée.
2. **La décentralisation** : des missions transférées aux collectivités expliquent une moindre présence étatique sans retrait de la puissance publique. *Implication* : distinguer retrait de l'État et substitution d'un autre acteur public.
3. **Des politiques de réinvestissement territorial** : programme **France Services** (créé en 2019), renforcement du préfet (coordination), **ANCT** (créée en 2020), **Action cœur de ville** et **Petites villes de demain**. *Implication* : l'État réorganise sa présence plutôt qu'il ne se retire — mais sans revenir à l'implantation antérieure.

D. Conclusion

Il existe des phénomènes de retrait physique, à évaluer **secteur par secteur**, sans les présenter comme uniformes. La bonne question : non pas « combien d'implantations ? » mais effectifs présents, moyens d'intervention, délais d'accès, qualité de l'accompagnement, capacité de coordination des préfets. L'enjeu : passer d'une présence uniforme à une **présence adaptée aux besoins**, en garantissant qu'aucun citoyen ne soit privé d'un accès effectif à ses droits du fait de son lieu de résidence.

> RÉPONSE ORALE TYPE (3-5 min) — « L'État s'est-il désengagé des territoires ruraux ? » : retrait physique réel de certains guichets, mais pas de retrait juridique (compétence générale, contrôle de légalité, financement maintenus). La question pertinente est l'effectivité de l'accès aux services (temps de trajet, densité médicale, numérique) et la capacité des collectivités. Réponse : désengagement partiel et inégal selon les territoires, d'où France Services, télémédecine, programmes de revitalisation.

Controverse 5 — Recentralisation réelle ou adaptation ?

A. Contextualisation : la recomposition des rapports État/collectivités

Apparente contradiction : depuis 1982, la France s'est décentralisée, pourtant l'État garde une influence considérable sur les politiques locales. Il faut distinguer plusieurs formes de pouvoir : décentralisation des compétences ≠ décentralisation du pouvoir financier ou normatif.

B. Arguments : des signes de recentralisation (avec implications)

1. **Recentralisation financière** : pas de souveraineté fiscale des collectivités (art. 72-2 garantit l'autonomie financière, pas un pouvoir fiscal illimité — distinction de la DGCL) ; suppression de la taxe d'habitation (résidences principales) et de la CVAE, compensées par l'État ; prélèvements sur les recettes locales (DILICO). *Implication* : les ressources locales dépendent de plus en plus de règles nationales.

2. **Recentralisation normative** : l'État fixe la loi et les standards ; les collectivités exécutent dans un cadre national (ex. action sociale). *Implication* : décentralisation de l'exécution sans décentralisation de la définition des règles.
3. **Recentralisation opérationnelle** : reprise en main de certaines politiques (sécurité, crise sanitaire 2020), objectifs nationaux, contractualisation conditionnelle, contrôles renforcés. *Implication* : le pilotage national progresse sur l'exécution.

Données : OFGL (recettes, dotations, fiscalité), DGCL (« Collectivités locales en chiffres », édition 2025 : fiscalité locale, transferts, concours financiers), Cour des comptes (finances locales 2026 : DILICO 1 Md€ en 2025 → 740 M€ en 2026, extinction recommandée en 2027 ; contribution 2026 ~5,3 Md€), direction du Budget.

C. Arguments : il s'agit surtout d'adaptation (avec implications)

1. **La déconcentration** : renforcer le préfet, rapproche l'État des territoires sans renforcer seulement le centre. *Implication* : c'est de la coordination territoriale, pas un retour en arrière.
2. **La contractualisation** : contrats de plan État-région, contrats de relance et de transition écologique, contrats de ville — gouvernance partenariale, même si l'État conditionne parfois les financements. *Implication* : des relations négociées, pas une tutelle retrouvée.
3. **La différenciation (3DS)** : adapte l'action aux territoires. *Implication* : plus de décentralisation flexible, mais aussi recomposition des rapports.

Le **rapport Woerth (mai 2024, « Décentralisation : le temps de la confiance »** — 51 propositions : clarification des compétences, financement cohérent, exercice des mandats — à vérifier) défend une nouvelle organisation des relations État/collectivités plutôt qu'une suppression mécanique d'un échelon.

D. Conclusion

Pas de recentralisation générale et uniforme : une **recomposition**. Les collectivités ont des responsabilités importantes ; l'État garde la maîtrise du cadre normatif ; les ressources locales restent encadrées nationalement ; les préfets coordonnent ; contractualisation et différenciation complexifient les rapports. La question utile : l'État conserve-t-il une capacité stratégique suffisante tout en laissant aux collectivités une vraie liberté d'action ? Point fondamental : on peut décentraliser la responsabilité sans décentraliser dans les mêmes proportions les moyens de décision.

Synthèse transversale

Tension | Problème de fond
Efficacité / proximité | Quelle échelle pertinente pour exercer une compétence ?
Unité / différenciation | Comment adapter sans fragmenter les droits ?
Décentralisation / cohérence nationale | Comment partager les responsabilités sans diluer la puissance publique ?
Rationalisation / égalité territoriale | Comment maîtriser les dépenses sans dégrader l'accès aux services ?

Cinq réponses à retenir : (1) supprimer un échelon : pas nécessairement — clarifier compétences, financements, responsabilités ; (2) la commune : oui, comme institution démocratique, avec mutualisation ; (3) la différenciation : pas par principe, si socle commun, péréquation et garanties ; (4) désengagement de l'État : retrait physique partiel, à mesurer à

l'aune de l'accès effectif aux droits ; (5) recentralisation : plutôt recomposition, les deux dynamiques coexistant selon les domaines.

Problématique générale pour une dissertation ou un oral IRA

« Dans quelle mesure la recomposition de l'organisation territoriale française permet-elle de concilier l'exigence d'efficacité de l'action publique, la libre administration des collectivités territoriales et la garantie de l'égalité républicaine ? » — plan en deux temps : I. une organisation confrontée à des difficultés structurelles (enchevêtrement, inadaptation des échelles, disparités de capacités, éloignement des services, tensions autonomie/cohésion) ; II. la recherche d'un nouvel équilibre (clarification et responsabilisation, mutualisation, adaptation différenciée, renforcement de l'État territorial coordonnateur, égalité garantie par la solidarité financière et l'accès effectif aux services).

Grille de lecture ultime : la décentralisation n'est pas un retrait de l'État mais une transformation de ses modalités d'intervention. La question est : qui décide, qui finance, qui exécute, qui contrôle, qui rend compte ?

Règle appliquée : aucune référence inventée ; les rapports et chiffres transmis ou cités sont datés et à vérifier sur les sites officiels (ccomptes.fr, senat.fr, assemblee-nationale.fr, insee.fr, anct.gouv.fr, ofgl, defenseurdesdroits.fr, vie-publique.fr) avant usage en copie.